

1. 업무개요

경영기획본부 △△△△처(㉠㉠㉠㉠부, 이하 “㉠㉠㉠㉠부”라 함)는 각종 수입금의 수납관리, 유가증권 보관 및 보유자금 관리, 결산 및 세무업무, 계정·장표정리, 재무위험 관리계획 수립·시행(위원회 운영 포함) 운영 업무를 수행하고 있다.

그리고, ㉠㉠㉠㉠부에서는 공단 「회계규정」 제6장(결산)에 따라 0000 회계연도 동안 공단의 사업수행 성과 및 재무상태를 적정 기준에 맞게 회계 처리하여 회계 결산의 정확성을 도모하고자 0000년도 회계 결산을 실시하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

공단 「회계규정」 제57조(납입의 독촉)에 따르면, 납입기한이 경과하여도 납입되지 아니하는 납입의무자에 대하여는 법령 그 밖의 관계규정에서 정하는 것을 제외하고는 납입경과 후 7일 이내에 독촉장을 발부하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고, 제58조(장기미납금의 처리)에 따르면, 수차례의 독촉장을 발부한 후에도 수입금이 납부되지 아니한 경우에는 체납자 또는 재정보증인의 재산상황 등을 조사하여 제소 등 필요한 조치를 취하여야 한다고 규정되어 있다.

또한, 제59조(미납금의 결손처리)에 따르면, 시효완성 등의 사유로 인하여 징수결정액에 대한 미납금이 “미납자의 행방이 불명하거나 재산이 없다는 것이 판명”될 때에는 이사회 의결을 거쳐 환경부장관의 승인을 받아 결손처리 할 수

있다고 규정되어 있다.

또한, 「민법」 제168조(소멸시효의 중단사유)에 따르면, 소멸시효는 ①청구, ② 압류 또는 가압류, 가처분, ③ 승인 사유로 인하여 중단된다고 되어 있다.

공단 「회계규정」 제54조(수입금의 관리)에 따르면, 공단의 모든 수입금은 본사에서 집중 관리함을 원칙으로 하며, 각 회계단위의 수입금은 본사의 지시에 따라 관리한다고 규정되어 있다.

따라서, ㉠㉠㉠㉠부에서는 회계 결산 시 미납금에 대한 미수금명세서를 작성하고, 미수금을 수입처리 되도록 관련부서에 납입 독촉, 장기미납금 처리 및 미납금의 결손처리를 지시하는 등 수입금을 집중 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉠㉠㉠㉠부에서 작성한 “0000년도 결산보고서” 미수금 명세서 중 <표 1>과 같이 “●●출장소 직원숙소 전세금 관련 미수금 이관처리” 등 0건(미수금 00,000,000원)은 감사일 현재까지 미수금으로 담당부서에서 조치를 취하지 않고 있었다.

[표 1] 감사일 현재(0000. 0. 00.) 미수금 현황

부서명	내역	발생월일	미수금	비고
경영기획본부 ㉠㉠㉠㉠처 ■ ■ ■ ■ ■ 부	성과연봉제 조기도입에 따른 성과급 회수 (00년)	*****-**-**	00,000,000원	
	0000년 경영평가 인센티브 회수분	*****-**-**-**	00,000원	
	0000년 인센티브 성과급 이체내역 중 회수금액에 관한 미수금처리	*****-**-**-**	0,000,000원	
	0000년 0대보험 정산 추가징수 미수 회계처리 (김00)	*****-**-**-**	000,000원	
	연말정산 추가징수(김00)	*****-**-**-**	000,000원	
	연말정산 추가징수(양00)	*****-**-**-**	00,000원	
	0000년 인센티브 회수분	*****-**-**-**	0,000,000원	
●●환경본부 ㉠㉠㉠㉠처 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 부	●●출장소 직원숙소 전세금 관련 미수금 이관처리	*****-**-**-**	0,000,000원	

경영기획본부 인재경영처(■■■■부, 이하 “■■■■부”라 함)에서는 공단 「회계규정」 제57조(납입의 독촉) 따라 미수금 납입의무자에게 독촉장을 발부하여야 하나, 확인 결과, 0000년 인센티브 성과급 이체내역 중 회수금액에 관한 미수금 처리(00명, 0,000,000원)와 0000년 인센티브 회수분(0명, 0,000,000원)의 경우 독촉장을 발부하지 않고 개별 연락만 하였고, 제58조(장기미납금의 처리)에 따라, 수차례 독촉장을 발부한 후에도 납부하지 아니한 경우에는 재산상황 등을 조사하여 제소 등 필요한 조치를 취하여야 하나, 별도 조치를 취하지 않고 있어 「민법」 제168조(소멸시효의 중단사유)에 해당되지 않아 소멸시효가 중단되지 않고 있는 사실을 확인하였다.

[표 2] ■■■■부 미수금 납입의무자 독촉장 발부 현황

구분	발생월일	미수금	독촉장 발부 여부	비고
성과연봉제 조기도입에 따른 성과급 회수 (00년)	*****	00,000,000원	노무법인 검토 ^{주)}	
0000년 경영평가 인센티브 회수분	*****	00,000원	내용증명 발송(1명)	
0000년 인센티브 성과급 이체내역 중 회수금액에 관한 미수금처리	*****	0,000,000원	개별 연락(12명)	
0000년 0대보험 정산 추가징수 미수 회계처리 (김00)	*****	000,000원	내용증명 발송(1명)	
연말정산 추가징수(김00)	*****	000,000원	내용증명 발송(1명)	
연말정산 추가징수(양00)	*****	00,000원	내용증명 발송(1명)	
0000년 인센티브 회수분	*****	0,000,000원	개별 연락(4명)	

※ 주) 성과연봉제 조기도입에 따른 성과급 회수(00년): 0회차에 걸쳐 회수하였으나, 노무법인 검토 결과, 당사자의 동의를 개별적으로 받아야만 회수 가능(미동의로 회수 불가)

그리고, ○○환경본부(○○○○부처 ◇◇◇◇◇◇부, 이하 “◇◇◇◇◇◇부”라 함)에서는 공단 「회계규정」 제59조(미납금의 결손처리)에 따라, 미납자의 행방이 불명하거나 재산이 없다는 것이 판명될 때에는 이사회의 의결을 거쳐 ◇◇부 장관의 승인을 받아 결손처리 할 수 있으나, ◇◇◇◇◇◇부에서는 000년 ○○

○○○○환경본부로부터 “●●출장소 직원숙소 전세금 관련 미수금(0000년 발생)”을 이관받아 관리하면서 미납자의 사망 및 재심 청구 사건 종결로 미납금에 대하여 결손처리를 할 수 있음에도 이관받은 이후 감사일 현재까지 아무런 조치를 취하지 않고 미수금으로 관리하고 있었다.

또한, ㉠㉠㉠㉠부에서는 공단 「회계규정」 제54조(수입금의 관리)에 따라, 공단의 모든 수입금은 본사에서 집중관리 함을 원칙으로 하며 각 회계단위의 수입금은 본사의 지시에 따라 관리하고 있어, 관련부서에 미수금을 수입처리 될 수 있도록 납입 독촉, 장기미납금 처리 및 미납금의 결손처리 되도록 지시하는 등 관리 방안을 마련할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(㉠㉠㉠㉠처장)는 “0000년 인센티브 성과급 이체내역 중 회수금액에 관한 미수금” 등에 대하여 민법에 따라 소멸시효가 중단되도록 관련 규정 따라 납입 독촉 등을 조치하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

② 전북환경본부장(●●●●●●처장)는 “●●출장소 직원숙소 전세금 관련 미수금(0000년 발생)”에 대하여 관련 규정에 따라 결손처리를 할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

③ 경영기획이사(△△△△처장)는 결산 시 관련부서에 미수금 수입처리를 위해 납입 독촉, 장기미납금 처리 및 미납금 결손 등을 관리 하시기 바랍니다. 【권고】